

Uitwerkingen tentamen Belastingrecht VPB 20 december 2016

Opgave 1 (22 punten)

Fiscaal eindvermogen	5.750.000	
Fiscaal beginvermogen	-/- 3.500.000	

a. Vermogensvooruitgang	+ 2.250.000	(2p)
b. Kapitaalrugbetaling is geen fiscale winst	+ 150.000	(2p)
c. Interne schuld-/vordering verhouding niet zichtbaar binnen fiscale eenheid (eliminieren) derhalve geen correctie	+ of -/- 0	(3p)
d. Aankoopkosten deelneming geen aftrek onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969)	+ 5.000	(2p)
e. Boekwinst verkoop aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969)	-/- 75.000	(2p)
f. Onttrekking vermomd dividend (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969)	+ 12.000	(2p)
g. Commissarissenbeloning voor 50% aftrekbaar tot € 9.076 (art. 11, lid 1, Wet Vpb 1969)	+10.924	(2p)
h. Onttrekking aan de HIR bijtellen	+ 400.000	(2p)
i. Liquidatieverlies is aftrekbaar (art. 13d, lid 1, Wet Vpb 1969)	-/- 25.000	(2p)
j. Verrekening voorvoegingsverlies tot eigen bijdrage aan de winst	-/- 120.000	(3p)

Belastbaar bedrag	+ 2.607.924	
	=====	

Per onderdeel 2 punten voor het juiste teken (+ of -/-) én bedrag, het eventuele restant van de punten voor de motivering

Opgave 2 (18 punten)

- 4p a. De Ferrari staat terecht op de balans van de BV (art. 2, lid 5, Wet Vpb 1969).
- 6p b. De ratio van het renpaardenarrest: de door een vennootschap gemaakte kosten ontberen slechts dan een zakelijk karakter (3p) indien en voor zover zij zijn gedaan ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder (3p).
- 4p c. Journaalpost Van Dijk Meubels BV:
Winstreserve (Uitdeling/Dividend) € 25.000
Aan kosten € 25.000.
Voor een volledig juiste journaalpost (4p).
- 4p d. Indien op de oude ferrari (voldoende) reclame-uitingen van Van Dijk Meubels BV worden aangebracht en deze ook (voldoende) voor reclameactiviteiten van Van Dijk Meubels BV wordt ingezet, zijn de kosten als reclamekosten (deels) aftrekbaar.

Opgave 3 (20 punten)

- 6p a. De schijnlening (2p), de bodemloze put lening (2p) en de deelnemerschapslening (2p).
- 2p b. Art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969.
- 6p c. De looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar (1p) of er is géén looptijd overeengekomen (1p);
De rentevergoeding is winstafhankelijk (2p);
De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren en is tussentijds slechts opeisbaar bij (faillissement, surseance van betaling of) liquidatie (2p).
- 3p d. Indien sprake is van een deelnemerschapslening vallen de rente-ontvangsten onder de deelnemingsvrijstelling en zijn derhalve niet belast (2p). De rente-ontvangsten vallen via de meesleepregeling van art. 13, lid 4, onderdeel b, Wet Vpb 1969 (1p) onder de deelnemingsvrijstelling.
- 3p e. Ja, dan is de rente belast (2p) bij De Meeuw Holding BV omdat sprake is van een rente op een (niet hybride) schuldvordering (deelnemingsvrijstelling is dan niet meer van toepassing) (1p).

Opgave 4 (20 punten)

- 4p a. Nee, op grond van het Europese recht en de rechtspraak van het HvJ EU (en het beleidsbesluit van 16 december 2014) dient de inspecteur het verzoek om fiscale eenheid toe te wijzen, omdat D GmbH is gevestigd binnen de EU.
- 4p b. Art. 15ae, lid 1, Wet Vpb 1969 (2p) en art. 12 Besluit fiscale eenheid 2003 (2p).
- 12p c. € 35.000.

(bedragen x € 1.000)					
Jaar	M BV	D BV	E BV	F BV	Fiscale eenheid
2014	- 220	- 45	+ 250	+ 90	n.v.t
2015	+ 300	+ 100	- 150	+ 50	+ 300
2015	+ 300	+ 100	- 100	0	+ 300 (1 ^e saldering) (4p)
2015	+ 225	+ 75	0	0	+ 300 (2 ^e saldering) (4p)
	-----	-----	-----	-----	-----
	- 220	- 45	0	0	- 255 (voorvoegingsverlies verrekening) (4p)
	-----	-----	-----	-----	-----
	+ 5	+ 30	0	0	+ 35
	=====	=====	=====	=====	=====

Opgave 5 (20 punten)

- 10p a. Neen, het verbonden lichaam World Invests NV leent geld uit aan Randal Parcs BV, welke lening direct verband houdt met een terugbetaling van gestort kapitaal van verbonden lichaam Dutch Invests BV aan World Invests NV (3p). Bij Randal Parcs BV zijn de rentekosten niet aftrekbaar op grond van art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 (3p). Er is geen sprake van zakelijke overwegingen (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (2p) of compenserende heffing bij World Invests NV (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) (2p).
- 10p b. De totale marktconforme rente is niet aftrekbaar bij Holiday BV (2p) Er is sprake van een laagrentende geldlening ingevolge art. 10b Wet Vpb 1969 (2p). Er is gelieerdheid volgens art. 8b Wet Vpb 1969 (2p), een looptijd van meer dan 10 jaar (2p) en een vergoeding die in belangrijke mate (30% of meer) naar beneden afwijkt van de marktrente (2p).